# 惠来县隆江镇君怡公寓维修招牌作业“6·5”一般触电事故调查报告

2022年6月5日17时40分许，位于惠来县隆江镇桥埔村的惠来县君怡公寓发生一起人员在维修招牌作业过程中触电伤亡的事故，造成1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失180万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2022年6月7日，惠来县人民政府成立隆江镇“6·5”人员触电伤亡事故调查组。调查组由县应急管理局局长朱锦溪任组长，县应急管理局党委委员黄绵周任副组长，成员从县公安局、司法局、人力资源社会保障局、住房城乡建设局、应急管理局、市场监管局、消防救援大队、总工会和隆江镇人民政府抽调。邀请县纪委监委派员参加伤亡事故调查组。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，**惠来县隆江镇君怡公寓维修招牌作业“6·5”一般触电事故是一起生产安全责任事故。**

## 一、基本情况

（一）涉事企业情况

**1.涉事建筑物情况。**惠来县君怡公寓[1]（下称君怡公寓）所在建筑物名为“文德大厦”，产权所有人朱[redacted]蟹[2]，钢筋混凝土框架结构，地上13层，建筑高度49.2米，占地面积600平方米，每层建筑面积557.8平方米，总建筑面积约7251平方米。2017年6月开工建设，2018年12月竣工（建筑物外立面完成装修，内部尚未装修）。

**2.租赁使用情况。**2020年9月13日，朱[redacted]蟹委托其子朱[redacted]潮[3]与王[redacted]义[4]、李[redacted]俐[5]签订《房屋租赁合同》，双方约定：王[redacted]义、李[redacted]俐租赁使用“文德大厦”第一层局部、第四层至第十三层经营住宿（出租）业务，月租金总额为人民币10万元，租赁期至2031年9月，其中2020年9月至2021年5月为装修期（免租金期），由出租方提供建筑物内部基础装修，其他细化装修由承租方根据经营需要自行负责。双方在《房屋租赁合同》约定各自的安全生产管理职责[6]。

**3.股权比例情况。**君怡公寓由股东、主要负责人王[redacted]义和

---

1 惠来县君怡公寓，统一社会信用代码：91445224MA56BJR131，投资人：李[redacted]俐，类型：个人独资企业，成立日期：2021年04月26日，经营范围：一般旅馆；室内娱乐活动，住所：惠来县隆江镇镇政府龙洋新区二号商贸楼。

2 朱[redacted]蟹，男，身份证号[redacted]，广东省惠来县隆江镇人。

3 朱[redacted]潮，男，身份证号[redacted]，广东省惠来县隆江镇人。

4 王[redacted]义，男，身份证号[redacted]，江西省上饶市铅山县稼轩乡人。

5 李[redacted]俐，女，身份证号[redacted]，广东省龙川县丰稔镇人。

6 《房屋租赁合同》第二十一条 甲方（出租方）提供的出租房屋应符合安全使用的标准和条件，不存在任何安全隐患。出租房屋的建筑、消防设备、燃气设施、电力设施、出入口和通道等应符合市政府规定的安全生产、消防、治安、环保、卫生等管理规定或标准。乙方（承租方）应严格按照政府职能部门规定的安全、消防、治安、环保、卫生等管理规定或标准使用出租房屋，并有义务保证出租房屋在使用中不存在任何安全隐患。本合同约定的各项条款，甲乙双方均须自觉履行，如有一方违约，按合同约定承担相应违约责任。

股东李[redacted]俐（不参与君怡公寓的经营管理）于2021年4月投资创办，其中王[redacted]义股权占比70%，李[redacted]俐股权占比30%。

**4. 证照取得情况。**君怡公寓持有《营业执照》[7]《公共场所卫生许可证》[8]。

**5. 从业人员情况。**君怡公寓现有从业人员11人。2021年7月，王[redacted]义雇佣林[redacted]城[9]为君怡公寓的杂工；同年10月底，雇佣谢[redacted]芝[10]为君怡公寓的店长、安全生产管理人员。王[redacted]义未与林[redacted]城、谢[redacted]芝签订劳动合同。

（二）涉事招牌情况

**1. 招牌构造情况。**由微电脑定时控制开关、交流接触器、LED专用防雨电源、亚克力发光字、金属扣板、金属附着架、电气线路等设备组成，其中微电脑定时控制开关和交流接触器安装在君怡公寓13楼户外天台。招牌本体长1.3米、宽0.25米、高10米，利用金属附着架（长0.5米）固定在君怡公寓第四层至第七层之间的外墙，整体超出建筑物外立面1.8米，距离第一层地面（坠落高度基准面）约13米[11]。

**2. 招牌电源情况。**供电电源是交流电220伏经LED专用防雨电源降压输出的12伏电源，利用微电脑定时控制开关和交流接触器实现招牌亚克力发光字在预设时间通电发光，初始设置

---

7 登记机关：惠来县市场监督管理局，登记日期：2021年04月26日。

8 编号：惠来卫公证字〔2021〕第0000A00018号，发证机关：惠来县卫生健康局，有效期限：2021年04月30日至2025年04月29日。

9 林[redacted]城，男，身份证号[redacted]，广东省惠来县隆江镇人。

10 谢[redacted]芝，男，身份证号[redacted]，四川省安县桑枣镇人。

11 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）3.1 高处作业 在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

每日17时30分通电发光，次日5时断电熄灭，此后未再调整设置通断电时间。

**3.招牌制作安装情况。**2020年11月22日，王□义联系老乡钟□平[12]并口头约定，由后者为君怡公寓提供招牌、外墙体亮化、门头发光字等设备的制作、安装服务。2021年1月底，钟□平完成上述设备的制作、安装工作。2021年2月6日，王□义支付钟□平作业费用6.3万元，钟□平承诺向君怡公寓提供为期一年的设备免费维护保养服务。

**4.招牌维护保养情况。**2022年5月29日，因招牌亚克力发光字不亮，王□义联系钟□平派员维修。2022年6月5日，钟□平指派其妻舅胡□雅[13]（本次事故死者）前往君怡公寓维修招牌。至事故发生时，维修招牌作业费用尚未结算。

**5.维修作业人员情况。**2019年以来，钟□平以“乐鑫广告店”的名义对外承接户外广告和招牌的制作、安装以及维护保养业务。2022年2月，钟□平雇佣胡□雅为作业人员，口头约定每月支付其工资4500元。双方未签订劳动合同。

（三）监管履职情况

2022年1月至事故发生前，隆江镇人民政府检查辖区工贸行业企业18家次，排查治理事故隐患30项，对君怡公寓开展消防安全检查3场次。2021年3月至事故发生前，该镇对辖区户外广告和招牌设置情况进行多次检查，共出动765人次，责

12 钟□平，男，身份证号□，江西省赣州市会昌县庄口镇人。
13 胡□雅，男，身份证号□，江西省赣州市会昌县庄埠乡人。

令整改178处，责令拆除1处。

## 二、事故发生经过

2022年6月5日15时36分，胡雅独自到达君怡公寓1楼大堂，林城知悉对方来意后便带他到4楼416房（员工宿舍）。胡雅开始维修招牌，作业的主要工序是拆下416房的一扇窗户，爬上窗外的招牌金属附着架，拆下两个LED专用防雨电源以进行更换。15时49分，外出返回416房的谢芝遇到林城，后者告知其有人来维修招牌，谢芝交代林城跟进此事。

16时至17时36分，上述三人的活动轨迹是：胡雅因维修需要数次出入416房，16时46分进入416房未再外出；林城在416房外走廊等处打杂，17时35分进入416房休息，未再外出；谢芝除17时20分至25分短暂离开，其余时间在416房内处理工作，17时36分离开416房查看楼层卫生。

巡查卫生过程中，谢芝想起维修招牌一事，便联系林城了解作业进展情况，后者表示不清楚。17时39分，谢、林二人在416房碰面，决定分头寻找胡雅。谢芝搭乘电梯到10楼后开始寻找，在10楼1016房看到胡雅倚靠在招牌金属附着架上（目测位置处于6楼至7楼之间），他赶忙下楼。17时42分，谢芝在6楼616房发现胡雅已呈昏迷状态，其时胡雅左手握着电线（腕部发黑），右手持金属剪刀。

## 三、应急救援及善后处置情况

### （一）应急救援

谢[redacted]芝和随后赶到的林[redacted]城透过窗户呼喊胡[redacted]雅。见胡[redacted]雅已不省人事，谢[redacted]芝马上依次拨打了119、110、120，并电话告知王[redacted]义等人，同时要求林[redacted]城到13楼户外天台切断招牌电源。

2022年6月5日17时43分，惠来县公安局隆江派出所接市110指令，立即报告县公安局，并组织警力到场处置。17时45分，惠来县消防救援大队接市警情信息后迅速出警，同时调度大南海消防执勤站等力量增援。隆江镇人民政府以及医疗卫生等部门接报后也立即赶赴现场处置。19时许，救援人员将胡[redacted]雅救下，送往惠来县人民医院，后经抢救无效死亡。

6月5日21时58分，隆江镇人民政府将事故报告惠来县应急管理局；22时25分，县应急管理局报告揭阳市应急管理局、县委办值班室、县政府办值班室。23时51分，隆江镇人民政府向县应急管理局续报；6月6日0时13分，县应急管理局按程序续报。

（二）善后处置

2022年6月8日，经协商一致，胡[redacted]雅家属与钟[redacted]平家属、王[redacted]义三方签订《刑事和解协议书》，胡[redacted]雅家属分别获得钟[redacted]平家属赔偿款人民币165万元（含一次性赔偿款15万元及一套经双方折算价值为150万元的不动产）、君怡公寓补偿款人民币15万元。6月14日，胡[redacted]雅遗体火化，善后问题得到妥善处置。

（三）应急处置工作评估情况

事故发生单位君怡公寓积极开展现场救援，及时如实报告事故情况；涉事相关方积极履行善后赔偿补偿义务。隆江镇人民政府和公安、消防救援、医疗卫生以及应急管理等部门迅速响应、密切配合，高度重视、认真做好事故应急救援和善后处置等工作，相关党政领导同志及时赶赴现场，应急处置指挥协调有力。整个事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

## 四、事故原因

### （一）直接原因

胡[redacted]雅未持有从事低压电工[14]以及高处安装维护拆除作业[15]必须具备的特种作业操作证[16]，作业过程中没有使用绝缘电工工具、防护用品和高处防护用品[17]，在招牌达到预设时间通电后仍然使用无绝缘保护的金属剪刀剪切电源线路；招牌电源线路未按规定[18]安装剩余电流动作保护装置（俗称漏电保护器），致其本人触电身亡。

---

14 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》1.2 低压电工作业　指对 1 千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

15 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》3.2 高处安装、维护、拆除作业　指在高处从事安装、维护、拆除的作业。

适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

16 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条　特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

17 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

18 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）4.4.1 末端保护　下列设备和场所应安装末端保护 RCD：d）安装在户外的电气装置；

剩余电流动作保护装置，英文简称 RCD。

（二）间接原因

钟[redacted]平，未办理市场主体登记[19]即以“乐鑫广告店”的名义承接君怡公寓的招牌制作、安装和维护保养等作业项目，不具备安全生产条件[20]：1.未制定安全生产规章制度和维修招牌作业等操作规程[21]；2.雇佣未持有特种作业操作证的胡[redacted]雅从事维修招牌作业[22]；3.未为胡[redacted]雅提供符合标准的劳动防护用品[23]；4.事故隐患排查治理不到位[24]，招牌电源线路未按规定安装剩余电流动作保护装置。

（三）有关单位存在的主要问题

1.君怡公寓，违规[25]设置招牌，将招牌制作、安装和维护保养等作业项目发包给不具备安全生产条件的钟[redacted]平[26]。

---

19 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条第一款 市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。钟[redacted]平在本次事故发生后已补办登记。

20 《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

21 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

22 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

23 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

24 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

25 《揭阳市户外广告和招牌设置管理办法》第八条 有下列情形之一的，不得设置户外广告和招牌：（六）超出建（构）筑物外轮廓线及顶部凌空部分的，但大型城市交通枢纽已设置的招牌除外；

26 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

2. 隆江镇桥埔村民委员会，未能及时发现并向隆江镇人民政府报告君怡公寓违规设置招牌行为[27]。

3. 隆江镇人民政府，对本辖区户外广告和招牌设置的日常管理和监督检查不到位[28]，未能及时发现并处理君怡公寓违规设置招牌行为。

## 五、对有关人员和单位的处理建议

（一）胡[redacted]雅，钟[redacted]平雇佣的作业人员，未持有从事低压电工以及高处安装维护拆除作业必须具备的特种作业操作证，作业过程中没有使用绝缘电工工具、防护用品和高处防护用品，在招牌达到预设时间通电后仍然使用无绝缘保护的金属剪刀剪切电源线路；招牌电源线路未按规定安装剩余电流动作保护装置（俗称漏电保护器），致其本人触电身亡，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）钟[redacted]平，君怡公寓的招牌制作、安装和维护保养等作业项目承接人和主要负责人，未办理市场主体登记即以“乐鑫广告店”的名义承接作业项目，不具备安全生产条件：1. 未制定安全生产规章制度和维修招牌作业等操作规程；2. 雇佣未持有特种作业操作证的胡[redacted]雅从事维修招牌作业；3. 未为胡[redacted]雅提供符合标准的劳动防护用品；4. 事故隐患排查治理不到位，

27 《中华人民共和国安全生产法》第七十五条　居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。

28 《揭阳市户外广告和招牌设置管理办法》第四条第三款　乡镇人民政府、街道办事处负责本辖区户外广告和招牌设置的日常管理和监督检查。

第三十五条　本办法规定由县级行政执法部门行使的行政处罚权以及相关的行政检查权、行政强制措施权，实行乡镇街道综合行政执法的，由县级行政执法部门、乡镇人民政府（街道办事处）依据县级以上人民政府关于乡镇街道综合行政执法的公告的具体要求依法行使。

招牌电源线路未按规定安装剩余电流动作保护装置，对事故发生负有责任。建议由司法机关依法处理[29]，司法机关依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚，由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[30]给予行政处罚。

（三）谢[redacted]芝，君怡公寓的店长和安全生产管理人员，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[31]，未正确履行安全生产管理人员职责[32]，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[33]给予行政处罚。

（四）王[redacted]义，君怡公寓的股东和主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责[34]，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未正确履行主要负责人安全生产工作职责[35]，督促、检查安全生产工作不到位，对安全

29 2022年6月6日，惠来县公安局对钟[redacted]平执行拘留；6月12日，惠来县公安局对其取保候审。

30 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

31 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

32 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

33 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

34 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

35 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，

生产管理人员履行职责情况失察，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[36]给予行政处罚。

（五）君怡公寓，招牌制作、安装和维护保养等作业项目发包单位，违规设置招牌，将作业项目发包给不具备安全生产条件的钟[redacted]平。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[37]给予行政处罚，其违规设置招牌行为建议由隆江镇人民政府会同县有关部门依法处理。

（六）建议由隆江镇人民政府对该镇相关工作部门人员及桥埔村有关干部进行严肃处理。

（七）建议由惠来县安全生产委员会按规定[38]对隆江镇政府主要领导，负责镇综合行政执法队工作领导进行约谈，督促其认真总结和吸取事故教训，今后进一步加强和改进有关工作。

（八）建议责成隆江镇人民政府向惠来县人民政府作出深刻书面检查。

## 六、事故防范措施建议

（一）坚决遏制安全事故多发态势。2022 年 6 月，我县华

---

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

36 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

37 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

38 《惠来县党政领导干部安全生产责任制实施细则》（惠委办发〔2019〕42 号）。

湖镇、隆江镇先后发生两起人员触电伤亡事故，均涉及外包作业环节，教训深刻而典型。各地、各有关单位要认真贯彻国家、省市决策部署和《惠来县安委会关于印发贯彻落实国务院安委会“十五条”和省安委会“六十五条”坚决防范遏制重特大事故若干措施的通知》（惠安委〔2022〕5号）等工作要求，树牢底线思维，坚持问题导向，层层压紧压实安全生产责任，深入扎实开展安全生产大检查，以防触电、火灾、机械伤害事故为重点，突出抓好道路交通、建筑施工、城镇燃气、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸等重点行业领域，重拳出击开展“打非治违”，重赏重奖安全生产隐患举报，坚决有力扭转事故多发势头，保障人民群众生命财产安全。

（二）加强户外广告和招牌设置监管。各地、各有关单位要结合“创文”“创卫”工作，落实“三管三必须”和谁主管谁负责的原则，建立健全日常管理和监督检查机制，严格户外广告设置许可，加大监管执法力度，清理拆除违规设置的户外广告和招牌，督促户外广告和招牌设置人履行安全维护管理主体责任，加强日常检修与维护管理，及时排查治理事故隐患。

（三）强化外包作业安全风险管控。各地、各有关单位要将生产经营单位外包用工情况作为安全生产监督检查的重要内容，督促项目发包、承包双方签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，加强统一协调、管理和安全检查，落实事故防范措施，严肃查处违法发包、转包和挂靠资质等行为。

（四）广泛开展安全用电宣传教育。各地、各有关单位要针对近期发生的两起人员触电伤亡事故，多层次、全方位开展公益宣传教育活动，充分利用电视广播、微信公众号等各类公共媒体，结合悬挂横幅、张贴标语、发放宣传资料等多种形式，进一步加强本地区、本行业领域生产生活用电等安全宣传教育工作，提升全民安全用电意识和应急处置能力。